SENTENÇA

Proc. 1005399-60.2024.8.26.0322

1. Relatório

JULIANA NAYARA RUBI MORENO DAS CHAGAS x MUNICÍPO DE LINS e ESTADO DE SÃO PAULO.

No dia 15 de abril do ano de 2022, a requerente teve que ser submetida a uma cirurgia no joelho direito para colocar uma membrana de cartilagem animal, por sofrer de condromalácia em grau 3. Por conta da cirurgia, ficou aproximadamente 2 (dois) meses com uma tala. Após este período, começou a fazer sessões de fisioterapia para aos poucos recuperar os movimentos. Ocorre que, a perna em que foi feita a cirurgia começou a roxear de baixo para cima, tendo preocupado o fisioterapeuta, e por indicação deste, a requerente procurou com urgência um médico vascular. No dia 08 de junho de 2022 a requerente passou por consulta pelo médico vascular. Já no exame clinico no próprio consultório, foi identificado que estava com TROMBOSE VENOSA PROFUNDA (TVP). O médico solicitou exames. Após realizar exame, concluiu-se que a veia da virilha, lateral de coxa e traseira do joelho estavam entupidas. De acordo com o médico, só o tempo que se levou entre notar que algo estava errado e procurá-lo, pelas condições da requerente, poderia ter ido a óbito, pela gravidade do quadro. A partir de então a requerente passou a fazer uso dos seguintes medicamentos: Xarelto 20mg, Vênula e Fletop, em repouso absoluto. Fazia acompanhamento do vascular semanalmente, depois, quinzenalmente, mensalmente, e a cada 3 (três) meses. E foi assim até completar 2 (dois) anos de tratamento. Dentro do período de tratamento dos dois anos, seis meses passados do início do tratamento com o vascular, a requerente passou por consulta com um hematologista, pela gravidade do quadro de trombose. O hematologista pediu um exame de sangue específico, de POLIMORFISMO do PAI -1. (...) A REQUERENTE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA CONCESSÃO DO MEDICAMENTO QUE NECESSITA DE FORMA INCONTESTÁVEL: - Comprovou por meio de laudo médico (que acompanha o seu tratamento) fundamentado e circunstanciado, onde foi claro ao falar da imprescindibilidade e necessidade do medicamento, e que os dois medicamentos oferecidos pelo SUS, a varfarina sódica e AAS são ineficazes para o tratamento do seu mal e o porquê. (1º requisito); - Através dos documentos juntados, comprovou a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito (2º requisito); - O medicamento tem registro na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (3º requisito). (...) A REQUERENTE NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR FINANCEIRAMENTE COM SEU TRATAMENTO, O QUAL NÃO PODE FICAR SEM UM DIA SEQUER, pois, como já exposto inicialmente, sem a medicação, a sua condição se agravará e poderá inclusive, levar a óbito, (...) deferimento da antecipação de urgência, inaudita altera pars, determinando-se aos réus que forneçam à parte autora o medicamento e sua aplicação supra mencionado, qual seja, XARELTO 20mg, de acordo com as prescrições médicas anexas e declaração do médico vascular fundamentada; (...) Dá-se a causa o valor de R$ 3.600,00

Prescrição para uso contínuo (fl. 59):

Declaro que a paciente Juliana Nayara Rubi Moreno das Chagas, tem uma variação da concentração plasmática PAI-1 (polimorfismo), tendo aumento de risco de AVC e aborto.

A mesma deve ter de tomar Xarelto (rivaroxabana) de forma perene.

Não sendo indicado outro tipo de medicamento, como o AAS e a Varfarina, a mesma tem risco de hemorragia.

Não sendo indicado também os medicamentos genéricos, a mesma já utilizou de genérico e não houve êxito quanto ao seu uso.

Tutela deferida à fl. 60 pelo juízo comum (mas que **não será ratificada**):

Concedo à autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por Juliana Nayara Rubi Moreno das Chagas em face de Município de Lins e Fazenda Pública do Estado de São Paulo, argumentando em suma que teve trombose venosa profunda (TVP), tem uma variação da concentração plasmática PAI-1, com aumento de risco para AVC e aborta, e necessita de tratamento contínuo com o medicamento Xarelto 20mg, que é de alto custo e não tem condições de compra-lo. Fez o pedido administrativo para o Estado fornecer a medicação, que não é disponível no SUS e teve o pedido negado. Em sede de tutela de urgência, requer sejam os requeridos determinados a fornecer o medicamento, conforme indicação do profissional de saúde que atende a requerente. Ao menos nessa fase de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pretendida, com vistas ao fornecimento do medicamento prescrito à requerente. O relatório médico de fls. 59 indica a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da saúde da autora, o que evidencia, além da probabilidade do direito invocado, o prejuízo que sua falta pode ocasionar caso se postergue a análise do pedido para o momento da sentença. Considerando a relevância dos argumentos apresentados pela autora, bem como que se trata de pessoa hipossuficiente com renda mensal que não lhe permite suportar as despesas com a aquisição do medicamento que lhe foi prescrito, e, considerando ainda que é dever do Poder Público prestar assistência médico-hospitalar e fornecer medicamentos e equipamentos ao paciente carente, DEFIRO a tutela provisória de urgência, pelo que DETERMINO à parte requerida que forneça o medicamento prescrito na receita médica de fls. 52 e 59, na quantidade prescrita pelo médico da parte autora, durante o período em que ela permanecer em tratamento, tudo mediante apresentação de receita médica. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da presente decisão, sob pena de multa-diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite que, inicialmente, fixo no montante de R$10.000,00.

Redistribuição determinada à fl. 132 pelo TJSP, instado a analisar agravo do ente municipal (destaquei):

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2011837-47.2025.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante MUNICÍPIO DE LINS, é agravada JULIANA NAYARA RUBI MORENO DAS CHAGAS (JUSTIÇA GRATUITA). ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não conheceram do recurso, determinando-se a remessa dos autos à uma das Varas do Juizado Especial Cível da Comarca de Lins, v. u. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), PONTE NETO E DÉCIO NOTARANGELI.

Ementa: COMPETÊNCIA RECURSAL AGRAVO DE INSTRUMENTO Insurgência contra o deferimento da tutela de urgência postulada para obrigar o Município de Lins a fornecer o medicamento Xarelto à autora portadora de trombose venosa profunda Laudos e Relatórios Médicos acostados aos autos Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/09) Autora que atribuiu valor à causa menor do que 60 (sessenta) salários mínimos Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei nº 12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM nº 2.321/2016 - Competência do Juizado Especial Cível para decidir a causa Inteligência do Art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil e art. 9º, do Provimento CSM nº 2.203/2014 Precedentes do C. STF e desta Corte de Justiça Não conhecimento do recurso, determinada a remessa dos autos à uma das Varas do Juizado Especial Cível da Comarca de Lins.

Trechos do acórdão: Anota-se ainda que a ação foi promovida em 2024, estando o salário-mínimo em R$ 1.412,00 (hum mil, quatrocentos e doze reais), de modo que a quantia correspondente a 60 salários-mínimos é de R$ 84.720,00 (oitenta e quatro mil, setecentos e vinte reais). Ora, como compete à parte a estimação do valor à causa, mesmo nos casos de ação cujo conteúdo econômico não seja imediato (art. 291, do CPC), e, por outro lado, a legislação definiu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda para as ações cujo valor seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, exatamente como é o caso concreto, então, resta apenas neste momento o reconhecimento da inadequação do juízo eleito. Sabido, então, que, **sendo vedado ao juiz alteração unilateral do valor da causa, a fim de corrigi-lo**, deve-se reconhecer o Juizado Especial da Fazenda do Estado como competência para apreciação da matéria. (...) Portanto, para o exame da necessidade de reformar, ou não, a r. decisão agravada, determino a redistribuição dos autos à uma das Varas do Juizado Especial Cível da Comarca de Lins/SP, para cumprimento do determinado no art. 64, § 4º, do CPC.

CPC (destaquei disposição claramente contraria à afirmação de que o valor da causa não pode ser alterado de ofício):

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...) § 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

(...) Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3º **O juiz corrigirá, de ofício** e por arbitramento, **o valor da causa quando verificar que não corresponde** ao conteúdo patrimonial em discussão ou **ao proveito econômico perseguido pelo autor**, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Processo oriundo da 3ª Vara Cível já instruído com contestações, réplica e especificações de provas.

2. Prevenção da 2ª Vara Cível para analisar repropositura livremente distribuída à 3ª Vara Cível

O ajuizamento aconteceu em setembro de 2024.

Antes disso, em junho de 2024, processo idêntico tinha sido distribuído à 2ª Vara Cível, mas acabou sendo extinto porque a parte não demonstrou direito à gratuidade, não reconheceu custas iniciais e se manteve inerte depois que aquele juízo lhe dirigiu algumas solicitações, dentre elas, a de comprovar o custo do medicamento (destaquei):

> **1003437-02.2024.8.26.0322** - Primeiramente deverá a autora emendar a inicial a fim de que: A) Retifique o polo passivo da ação, considerando-se que a presente ação foi ajuizada contra a Secretaria Municipal de Saúde de Lins e a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, entretanto, é de se reconhecer que tais Secretarias, órgãos públicos da administração municipal e estadual respectivamente, carecem de personalidade jurídica e, por isso, não podem figurar no polo passivo da demanda, observada a incidência do artigo 75, incisos II e III, do Código de Processo Civil Assim, determino à autora a correção do cadastro processual para retificação do polo passivo e passem a nele figurar o Município de Lins e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Para a retificação de partes é necessário acessar a página do Tribunal de Justiça (http://www.tjsp.jus.br) e clicar no menu: Peticionamento Eletrônico > Peticione Eletronicamente > Peticionamento Eletrônico de 1° grau > Complemento de Cadastro de 1º Grau. O manual com os procedimentos necessários para cumprimento da determinação está disponível na página: (...) B) Para melhor apreciação do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, fica a parte autora intimada para apresentar documentos que comprovem a hipossuficiência financeira, tais como: extratos bancários dos últimos três meses, holerite atualizado, cópia da CTPS, cópia de suas três últimas declarações de imposto de renda ou informativo da Receita Federal de que não houve referida declaração, dentre outros, ou comprovar o recolhimento das custas e despesas, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil); C) Apresente comprovante de endereço atualizado e em seu nome. Juntado documento em nome de terceiro, deverão ser observadas as considerações abaixo: · Tratando-se de comprovante em nome de seu cônjuge ou companheiro, deverá ser juntada a certidão de casamento ou união estável; · Em caso de imóvel alugado, em que há a opção pelo proprietário de manter as contas em seu próprio nome, deverá ser juntado o respectivo contrato de aluguel; · Sendo apresentadas contas de energia, telefonia e similares, em nome do(a) autor(a) ou de terceiro, deverá ser juntada aos autos a versão completa da conta, contendo os dados completos de seu titular (nome e endereço); D) **comprove o custo atualizado do medicamento pretendido**. Prazo: 15 (quinze) dias. Em seguida, tornem conclusos para apreciação do pedido de tutela de urgência. Sem prejuízo, remetam-se os autos ao Distribuidor, a fim de que passem a tramitar pelo "Subfluxo da Fazenda Pública". Int. Lins, 19 de junho de 2024.

A 2ª Vara Cível de Lins(SP), portanto, se tornou preventa para o conhecimento da causa.

Todavia, essa prevenção se tornou irrelevante porque o TJSP decidiu que o juizado da fazenda deveria se pronunciar o mérito, o que farei adiante.

De qualquer forma, não posso desconsiderar que a parte se esquivou do dever de detalhar a sua situação socioeconômica ao juízo da 2ª Vara Cível.

3. Fundamentação

Competência da justiça estadual e legitimidades passivas em consonância com o TEMA 1.234 do STF.

A petição inicial mencionou custo mensal do medicamento de R$ 300, mas não fão foi juntado orçamento ou nota fiscal. Não houve comprovação do referido custo, ainda que o juízo da 2ª Vara tivesse alertado a parte sobre tal necessidade.

Juliana é casada com Luiz Eduardo das Chagas Ormindo, CPF 110.639.867-02, conforme sistema CRC-Jud:

Cartório de Registro: **Lins**
Número do CNS: **11913-1**
UF: **SP**

CASAMENTO RELIGIOSO

Nome do Cônjuge 1a: LUIZ EDUARDO DAS CHAGAS ORMINDO
Novo nome do Cônjuge 1:
Nome do Cônjuge 2: JULIANA NAYARA RUBI MORENO
Novo nome do Cônjuge 2: JULIANA NAYARA RUBI MORENO DAS CHAGAS
Data do Casamento: 12/02/2021

Matrícula: **11913101552021200065220001163728**
Data de Entrada: **13/02/2021**
Data do Registro: 12/02/2021
Acêrvo: 01
Número do Livro: 00065
Número da Folha: 220
Número do Registro: 0011637
Tipo do Livro: **B**

Luiz Eduardo foi parte no nosso processo 0001731-79.2016.8.26.0322 e na ocasião (faz tempo) mencionou que estudava engenharia na Fundação Paulista.

Juliana nada disse sobre a renda do esposo ou bens cadastrados em nome dele.

Os dois compartilham valores (fl. 22).

Ela também tem conta no Santander (fl. 25) e no banco C6 (fl. 26), mas juntou apenas extrato da instituição Nu. Recebeu R$ 2,5 mil de Mayara e o dinheiro e mantém aplicação RDB (fls. 34/35).

Quando relacionou despesas, sugeriu que estava arcando sozinha com alugueres (o contrato de locação de fl. 41 não contemplou assinaturas e o endereço não coincidiu com o da inicial), mas se é casada (se identificou como tal) é evidente que as despesas familiares têm sido rateadas (é o que acontece na prática).

Desconto mensal para pagamento de empréstimo não é despesa, mas receita atual canalizada para investimento anterior (de primeira necessidade ou não). Equivale ao que a pessoa desembolsa mensalmente, por exemplo, para pagar parcelas de algum bem.

Não houve demonstração de que a aquisição do medicamento comprometeria a subsistência da parte autora. O seu salário mensal é de cerca de R$ 3 mil. É casada, tem plano de saúde e se trata em clínica de Bauru(SP). O esposo certamente tem renda. Sequer houve comprovação de que a despesa mensal com o medicamento seria de R$ 300. Encontrei genéricos na internet por preços que variaram de R$ 40 a R$ 80 (caixa com 30 comprimidos).

Conforme já destaquei, quando instada a comprovar direito à gratuidade processual pela 2ª Vara Cível de Lins(SP) nos autos do processo 1003437-02.2024.8.26.0322 a parte silenciou.

Dados sobre a situação socioeconômica da família (renda familiar) são necessários para avaliação do direito ao fornecimento de medicamentos/insumos:

> Recurso inominado. Fornecimento gratuito e contínuo de medicamentos. REsp 1.657.156 – Tema 106. Requisitos cumulativos não integralmente presentes no caso concreto. Hipossuficiência não comprovada. Sentença reformada. Pedido improcedente. Recurso provido (TJSP; Recurso Inominado

Cível 0000532-17.2022.8.26.0094; Relator (a): Maria Esther Chaves Gomes; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Brodowski - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 31/12/2022; Data de Registro: 31/12/2022).

Trechos: No caso presente, a recorrida comprovou necessitar do fornecimento do medicamento RIVAROXABANA 20 mg/dia (genérico, **Xarelto**, Rivaxa) para profilaxia de novo episódio de tromboembolismo pulmonar e/ou tromboembolismo venoso, sendo que já tentou o uso da Varfarina (que não oferece a necessária segurança como anticoagulante) e não obteve controle dentro do alvo necessário (fls. 03). E quanto ao prévio pedido administrativo, tem-se a resistência oposta pela recorrente nestes autos e também anteriormente (fls. 04). Contudo, no caso concreto, o estudo social denotou que há condições de aquisição do remédio com meios próprios. **A recorrida reside em casa própria com um filho, e a renda familiar mensal é de R$ 4.212,00, com sobra esperável, conforme o relatório, de R$2.919,00 ou seja, há total condição de compra do medicamento em questão, o qual, em pesquisa rápida na Internet, se vê que tem grande variação de preço, mas, sendo aceitável o genérico (como registrou o médico assistente), custaria em torno de cem reais por mês** (ou pouco mais de duzentos, em caso de opção pelo Xarelto), na dose recomendada à paciente. Portanto, não se veem demonstrados todos os aspectos essenciais do pleito. **Não se comprovou incapacidade financeira** de arcar com o custo do insumo prescrito. Aliás, o pedido parece ter sido feito apenas por ser o único dos remédios receitados à paciente não fornecido gratuita e regularmente pela rede pública, **mas a sua aquisição, como visto acima, pode não ser confortável para quem vivem sem grandes luxos, mas está dentro das possibilidades do grupo familiar da recorrida. Tampouco houve elementos de prova sugestivos de necessidades especiais particularmente dispendiosas, que desequilibrassem as finanças da família**. A invocada universalidade do acesso à saúde não afasta a realidade fática de que não há recursos inesgotáveis para o atendimento de pleitos como o presente, ainda que mediante os remanejamentos e alterações orçamentárias que as decisões Judiciárias podem provocar pelo contraste da opção administrativa com a lei, a razoabilidade, e as garantias constitucionais nos casos concretos. **Entender que os não hipossuficientes incluídos os que, mediante escolhas possíveis e sacrifícios pessoais suportáveis, podem prover individualmente as suas próprias necessidades , fazem jus ao fornecimento gratuito de medicações, suplementos e equipamentos terapêuticos de qualquer custo pelo poder público, sem ressalvas, por conta da previsão constitucional de garantia do acesso à saúde, pode significar para aqueles aos quais não se colocam alternativas pessoais ou a opção de uso dos próprios recursos que possam se ver privados dos mesmos remédios**, sendo para eles majoradas as cargas a suportar perante o Estado. Isso porque, sendo mais carentes, com maiores necessidades e menor acesso a bens e serviços, estariam, ainda assim, custeando mediante os recursos públicos, portanto também seus, o fornecimento dos itens em questão para outros menos onerados. A equivalência das cargas públicas seria afrontada nessa hipótese, e não se pode admiti-lo, ainda mais em afronta ao mencionado Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Tudo considerado, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso inominado, para reformar a r. sentença recorrida, julgando IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos da fundamentação supra.

Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento(s) prescrito(s). Aplicabilidade dos requisitos fixados por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ (Tema 106). **Não comprovação da situação financeira vulnerável do núcleo familiar**. Sentença de procedência reformada. Recurso provido para julgar improcedente o pedido (TJSP; Recurso Inominado Cível 0000545-16.2022.8.26.0094; Relator (a): Aline de Oliveira M. B. P. de Carvalho; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Brodowski - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 01/12/2022; Data de Registro: 01/12/2022).

Trechos: Contudo, no tocante à comprovação da hipossuficiência financeira, verifico que a autora está inserida em um núcleo familiar composto por 5 pessoas, das quais, 4 percebem algum tipo de rendimento, totalizando o valor de R$ 6.100,00 mensalmente. Assinala-se, portanto, que o valor mensal do fármaco, que gira em torno de R$ 317,04 mensalmente (fl. 12), não pode ser considerado elevado, considerando, para tanto, a renda familiar da autora, devendo ainda ser ressaltado que os rendimentos mensais auferidos, em muito, superam os gastos elencados, que somam R$ 2.550,00. Cumpre frisar que **a análise do critério financeiro deve abranger todo o núcleo familiar, a fim de evitar distorções, especialmente, tendo em vista o impacto financeiro das decisões judiciais que determinam o fornecimento de medicamentos no orçamento dos entes públicos**. Nesse sentido, diante da não comprovação da hipossuficiência econômica do grupo familiar e da real necessidade do fornecimento específico do medicamento, forçoso reconhecer a inexistência da obrigação de assegurar o

fornecimento do medicamento necessário para o tratamento médico. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, para julgar improcedente o pedido

O documento médico de fl. 59 acima reproduzido mencionou apenas que medicamentos genéricos não surtiriam os mesmos resultados (fl. 59), mas o que se presume é que genéricos são igualmente eficazes. Com a devida vênia, não contemplou justificativa convincente de que o Xarelto seria imprescindível. Trouxe referência muito sucinta, incapaz de autorizar a conclusão de que alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS não seriam suficientes.

3. Fundamentação

Isso posto, julgo **improcedente** a pretensão.

Custas e honorários indevidos.

Cadastre-se o endereço eletrônico da parte autora (fl. 49).

Intimem-se. Cumpra-se.

Lins(SP), 11/4/2025.

Adriano Rodrigo Ponce de Oliveira

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME MARGEM DIREITA.